




Дело № 1-83/2021

Номер дела: **1-83/2021**

УИН: **79RS0002-01-2021-003591-32**

Дата начала: **14.05.2021**

Дата рассмотрения: **29.10.2021**

Суд: **Смидовичский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Сегеда Виталий Сергеевич**

Статьи УК: **159, 292**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник	Кузьменко Александр Олегович		
	Мамонтова Анна Анатольевна	Статьи УК: 159, 292	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			14.05.2021
Передача материалов дела судье			14.05.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		28.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		28.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	03.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	24.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	30.08.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		08.10.2021
Судебное заседание			28.10.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		28.10.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		29.10.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		29.10.2021

Приговор

Дело № 1-83/2021

79RS0006-01-2021-003591-32

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

пос. Смидович 29 октября 2021 года

Смидовичский районный суд Еврейской автономной области в составе:

председательствующего судьи Сегеда В.С.,

с участием:

государственного обвинителя – и.о. заместителя прокурора Смидовичского района ЕАО Серпутько А.А.,

подсудимой Мамонтовой А.А.,

защитника Кузьменко А.О., представившего удостоверение № от 23.12.2009г. и ордер коллегии адвокатов «Мой адвокат» в Хабаровском крае № от 18.02.2021г.,

при секретаре Лупановой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Мамонтовой Анны Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного, преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мамонтова А.А., назначенная на основании приказа начальника отдела образования администрации Смидовичского муниципального района ЕАО от 17.09.2015г. № на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа <данные изъяты>», являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, путём обмана, с использованием своего должностного положения, похитила принадлежащие Еврейской автономной области денежные средства, начисленные и выплаченные в качестве заработной платы по оформленным ею документам на лицо, которое

фактически не работало в данном учреждении, причинив потерпевшему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Директор МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтова А.А. в период времени с 03 мая 2018 года по 01 сентября 2018 года, находясь в помещении данного учреждения, расположенного в <адрес>, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств Еврейской автономной области, путём обмана, выразившегося в изготовлении фиктивных документов, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений, заведомо зная, что гр-ка Свидетель №1 в действительности трудоустраиваться и работать в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» не будет, составила трудовой договор от 03.05.2018г. и приказ (распоряжение) № от 03.05.2018г. о приеме Свидетель №1 на работу на должность повара детского питания МБОУ «СОШ <данные изъяты>», а также трудовой договор от 01.09.2018г. и приказ (распоряжение) № от 01.09.2018г. о приеме Свидетель №1 на работу на должность уборщика служебных помещений МБОУ «СОШ <данные изъяты>», подписав их от своего и Свидетель №1 имени, и заверив оттиском гербовой печати возглавляемого ею учреждения, которые направила в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Смидовичского муниципального района ЕАО, расположенное в <адрес>, с целью создания оснований для начисления и выплаты заработной платы работнику Свидетель №1

Далее, реализуя свой преступный умысел, Мамонтова А.А. в том же месте в период с 03 мая 2018 года по 18 января 2019 года составила и предоставила в бухгалтерию МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Смидовичского муниципального района ЕАО табели учета рабочего времени и расчета заработной платы за май, июнь, июль, август 2018 года, в которые внесла заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о выполнении Свидетель № 1 в данный период времени трудовых функций повара, а также табели учета рабочего времени и расчета заработной платы за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, в которые внесла заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о выполнении Свидетель № 1 в данный период времени трудовых функций повара детского питания и уборщика служебных помещений.

На основании выше указанных помесячных табелей учета рабочего времени сотрудниками бухгалтерии МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Смидовичского муниципального района ЕАО Свидетель №1, как работнику МБОУ «СОШ <данные изъяты>», начислялась заработная плата за вышеуказанный период времени в общей сумме 171374 руб. 40 коп., которую вместе с платежными ведомостями получала Мамонтова А.А. После этого Мамонтова А.А., подписав данные платежные ведомости в графе «Расписка в получении» от имени Свидетель № 1, возвращала их обратно в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Смидовичского муниципального района ЕАО.

Таким образом, Мамонтова А.А., используя свое служебное положение, путем обмана, умышленно похитила принадлежащие Еврейской автономной области бюджетные денежные средства в сумме 171374 руб. 40 коп., начисленные в качестве заработной платы Свидетель №1, фактически никогда не работавшей в МБОУ «СОШ <данные изъяты>», по фиктивным вышеуказанным документам, изготовленным и предоставленным ею в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Смидовичского муниципального района ЕАО, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Мамонтова А.А. в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению не признала, при этом, не отрицая незаконное завладение чужими денежными средствами, указала на отсутствие у нее корыстного мотива.

По обстоятельствам уголовного дела подсудимая Мамонтова А.А. суду пояснила, что, состоя в должности директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>», она в указанный период времени действительно составляла трудовые договоры и приказы о приеме Свидетель №1, являвшейся внучкой одного из педагогов, на работу на должность повара и уборщика служебных помещений МБОУ «СОШ <данные изъяты>», а также помесячные табели учета рабочего времени и расчета заработной платы о выполнении Свидетель № 1 трудовых

функций, которые направлялись в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Смидовичского муниципального района ЕАО, в то время, как Свидетель №1 фактически в возглавляемое ею учреждение не трудоустраивалась и в нем не работала. Во всех документах от имени Свидетель № 1 расписывалась она сама. На основании перечисленных документов она получила денежные средства в общей сумме 171374 руб. 40 коп., начисленные в качестве заработной платы Свидетель № 1, которые полностью потратила на нужды МБОУ «СОШ <данные изъяты>», в частности на покупку различных расходных средств и материалов, оплату ремонта отопительной системы, установку уличного освещения и иных видов текущего ремонта. Описанные нарушения совершила вынужденно по причине не выделения необходимых денежных средств на хозяйственные нужды МБОУ «СОШ <данные изъяты>».

Исследовав материалы дела, проверив как оправдывающие, так и уличающие подсудимую Мамонтову А.А. обстоятельства, суд пришел к выводу, что вина последней в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, в период с 2014 года по июль 2019 года она училась в университете и большую часть времени жила в <адрес>, в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» в каких-либо должностях никогда не работала, с директором данного учреждения Мамонтовой А.А. не знакома. Денежные суммы, отраженные в представленных ей на обозрение платежных ведомостях, не получала. Подписи, имеющиеся в данных документах, равно, как в заявлении о приеме на работу ей не принадлежат, эти документы она раньше не видела (т.1 л.д.35-39, 40-43).

Свидетель Свидетель № 7 в своих показаниях подтвердила, что ранее работала в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» в должности учителя. Свидетель № 1 приходится ей внучкой. Мамонтову А.А. знает как директора указанной школы. Примерно, весной 2018 года к ней обратилась Мамонтова А.А. с предложением поработать ее внучке в школе. Спустя некоторое время после этого в кабинете директора под диктовку Мамонтовой А.А. она написала заявление о приеме Свидетель №1 на работу в школу на должность повара. Что стало дальше с данным заявлением ей не известно. Между тем, внучка в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» в действительности никогда не работала. Имеющиеся в представленных на обозрение копиях приказов № от 03.05.2018г., № от 11.01.2019г., трудового договора от 03.05.2018г. подписи внучке не принадлежат. Кроме этого она никогда не слышала, чтобы Мамонтова А.А. за свой счет приобретала какие-либо вещи на нужды школы или детского сада. С 2017г. по 2019г. в рамках текущего ремонта в школе частично красились полы и белились стены (т.1 л.д.48-51, 123-126, т.2 л.д.148-150).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснила, что с 2015 года по март 2019 года работала в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» в должности завхоза. В этот период времени директором школы являлась Мамонтова А.А. В 2018 году Свидетель №1 в данном учреждении не работала. По сложившейся практике она ежемесячно составляла табели учета рабочего времени и расчета заработной платы на работников учреждения и в электронном виде передавала Мамонтовой А.А., которая сама лично их проверяла, после чего утверждала и направляла в бухгалтерию для начисления заработной платы. За время ее работы из бюджета денежных средств на хозяйственные нужды учреждения не выделялось. Все обращения Мамонтовой А.А. в отдел образования по вопросу о дополнительном финансировании школы оставались без удовлетворения. Тем не менее, Мамонтова А.А. смогла изыскивать средства, на которые в период, примерно, с 2018 по 2019 года периодически проводились ремонтные работы отопительной системы, электрики и сантехники, закупалась бытовая химия, также была улучшена установленная на территории школы система видеонаблюдения. Первоначально ими в бухгалтерию направлялись авансовые отчеты на возмещение понесенных затрат, которые остались не исполненными, в связи с отсутствием в бюджете средств на данные расходы. По этой же причине в последующем перестали составлять авансовые отчеты.

Свидетель Свидетель № 2 в судебном заседании подтвердила, что в 2018 году работала в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» поваром. При этом с сентября 2017 года были свободные ставки поваров, но на них никого не трудоустраивали, и она вынуждена была

работать одна. Свидетель № 1 ей не знакома и поваром в этот период времени в данном учреждении не работала.

Свидетель Свидетель №3 суду сообщила, что в 2018 году работала поваром в детском саду при МБОУ «СОШ <данные изъяты>». Свидетель № 1 знала, как ученицу школы и внучку учителя Свидетель №7 Свидетель № 1 поваром или уборщиком в указанный период времени в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» не работала.

Свидетель Свидетель № 12 в своих показаниях также сообщила, что с 1984 года работает в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» учителем младших классов. С 01.04.2019г. Свидетель №1 знает, как внучку учителя этой же школы Свидетель №7 Она не видела, чтобы Свидетель № 1 работала в школе в должности повара или уборщика. В 2018 году поварами работали Свидетель № 3, Свидетель № 2, в их отсутствие ФИО29, уборщиками ФИО31, ФИО32, ФИО33. В связи с отсутствием делопроизводителя приказы, трудовые договоры, табеля рабочего времени Мамонтова А.А. составляла сама. Она никогда не слышала и не видела, чтобы Мамонтова А.А. за свой счет приобретала какие-то вещи. Помнит, что Мамонтова А.А. покупала кастрюли, тазы, термоса в детский сад при школе, с 2016г. в школе производился текущий ремонт – частично красились стены, полы, за какие деньги это производилось, ей не известно (т.1 л.д.144-147).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 5 – начальника отдела по труду администрации Смидовичского муниципального района ЕАО, прием на работу, в соответствии со ст.68 Трудового кодекса РФ, оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. При этом на основании ст.65 Трудового кодекса РФ лицо, поступающее на работу в образовательное учреждение, предъявляет работодателю: паспорт или иной удостоверяющий личность документ; трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности; СНИЛС; документ об образовании; справку о судимости. В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работников образовательных учреждений начисляется на основании документов первичного учета труда и его оплаты, в частности трудового договора, приказа о приеме на работу, штатного расписания, расчетной (платежной) ведомости по оплате труда, лицевого счета работника (т.1 л.д.229-235).

Из показаний свидетеля Свидетель № 15 следует, что с 2016 года она состоит в должности директора МКУ "Центр по обслуживанию образовательных учреждений", которое обслуживает все образовательные учреждения Смидовичского района ЕАО. Заработная плата учреждений общего образования (школы) выделяется из средств областного бюджета, при этом обслуживающий персонал в дошкольных учреждениях, в том числе повара и уборщики служебных помещений финансируется за счёт средств местного бюджета. В настоящем случае денежные средства в виде субвенций поступали из областного бюджета на счета финансового органа (финансовый отдел) администрации района, после этого распределялись на счет отдела образования, являющегося распорядителем данных денежных средств между подведомственными образовательными учреждениями, и затем на счета образовательных учреждений, открытых в казначействе ЕАО, с которых уже осуществлялась выплата заработной платы и оплата работ и покупок для учреждения. В случае, если директор учреждения приобретает какие-либо материалы для учреждения, он может направить в МКУ авансовый отчет с приложением подтверждающих документов. Авансовый отчет может быть оплачен при условии, что данные средства предусмотрены сметой расходов на текущий финансовый год. В случае отсутствия таких средств, оплата по авансовым отчетам переносится на следующий год (т.1 л.д.242-245).

Из показаний свидетеля Свидетель № 9 следует, что, ранее работая бухгалтером в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», она занималась в период с 15.03.2017г. по 15.04.2019г. бухгалтерским обслуживанием МБОУ «СОШ <данные изъяты>», директором которого являлась Мамонтова А.А. При приеме нового работника на работу директор учреждения предоставлял ей оригинал приказа о приеме на работу, содержащий сведения о должности, ставке, окладе и коэффициентах. В конце каждого месяца бухгалтеру приносились табеля учета рабочего времени, на основании которых производилось начисление заработной платы. В случае отсутствия у работника банковской карты, заработная плата последнему выдавалась наличными по платежной ведомости. При этом

кассир выдавал деньги и платежные ведомости представителю учреждения, после чего ведомости уже возвращались с подписями работников. Она помнит, что действительно по документам гр-ка Свидетель №1 работала в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» (т.1 л.д.246-250).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, директор учреждения ежемесячно составляет табель, в который вносит сведения о работнике, его должности и отработанных часах. Далее на основании данного табеля, после его поступления в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», бухгалтером начисляется заработная плата работнику. В силу занимаемой должности бухгалтера – кассира в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», в 2018 году после начисления заработных плат она выдавала директору МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. либо завхозу Свидетель №6 платежные ведомости и наличные денежные средства. Кроме этого, в случае если директор учреждения и заведующая хозяйством приобретает какое-либо имущество для нужд учреждения за свой счет, она имеет право оформить авансовый отчет с подтверждающими траты документами и представить их в МКУ (т.1 л.д.225-228).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 16, в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета образовательных учреждений на территории Смидовичского района ЕАО, в том числе МБОУ СОШ <данные изъяты>. В соответствии с ведомостью о начислении заработной платы и расчетного листа в отношении работника Свидетель №1 за декабрь 2018 года, ей начислено - 26791,20 рублей, НДФЛ - 3483,00 рублей, аванс за декабрь - 10000,00 рублей, задолженность на конец месяца - 13308,20 рублей. В соответствии с расчетным листком за январь 2019 года Свидетель №1 начислено 18374,40 (компенсация при увольнении), из них НДФЛ - 2389,00 рублей и к выдаче 15985,40 рублей. В соответствии с платежной ведомостью за январь 2019 года от 18.01.2019 Свидетель № 1 получено 29293,60 рублей, куда вошли вышеуказанные денежные средства (т.4 л.д.119-121).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО14 следует, что работники образовательных учреждений области получают заработную плату за счет средств бюджета Еврейской автономной области и незаконное получение заработной платы за лиц, фактически не осуществляющих свою трудовую деятельность, причиняет материальный ущерб бюджету ЕАО (т.4 л.д.97-99).

Вышеизложенные обстоятельства произошедшего, а, следовательно, вина подсудимой Мамонтовой А.А. в инкриминируемом преступлении также объективно подтверждаются следующими письменными материалами дела:

- копией приказа начальника отдела образования администрации Смидовичского муниципального района ЕАО № от 17.09.2015г. о приеме Мамонтовой А.А. директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа <данные изъяты>» с 17.09.2015г. (т.2 л.д. 67)

- копией трудового договора с работником муниципального учреждения от 17.09.2015г., заключенного между отделом образования администрации Смидовичского муниципального района ЕАО в лице начальника отдела ФИО11 и работником Мамонтовой А.А. (т.2 л.д. 68-73);

- копией устава МБОУ «СОШ <данные изъяты>», в соответствии с п.п. 5.1, 5.6, 5.7, 5.8 которого, учреждение возглавляет директор, к компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Учредителя. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Руководитель действует на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области. Руководитель при выполнении возложенных обязанностей: организует работу Учреждения; назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры (т.2 л.д. 33-53);

- копией заявления от 03.05.2018г. на имя директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. от имени Свидетель № 1 о принятии ее на должность повара детского питания (т.2 л.д. 56);

- копией трудового договора с работником муниципального учреждения от 03.05.2018г., заключенного между МБОУ «СОШ <данные изъяты>» в лице директора Мамонтовой А.А. и работником Свидетель № 1, о предоставлении последней работы по должности повар детского питания (т.2 л.д. 28-31);

- копией приказа № от 03.05.2018г. от имени директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. о приеме Свидетель № 1 с 03.05.2018г. на работу в данное учреждение на должность повара детского питания с тарифной ставкой 4017 руб. (т.2 л.д. 27);

- копией приказа № от 11.01.2019г. от имени директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. о прекращении (расторжении) трудового договора с 31.12.2018г. с работником Свидетель №1 по собственному желанию (т.2 л.д. 32);

- копией приказа № от 01.09.2018г. от имени директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. о приеме Свидетель №1 с 01.09.2018г. в данное учреждение по внутреннему совместительству на должность уборщика служебных помещений с тарифной ставкой 3770 рублей (т.2 л.д. 65);

- копией приказа № от 11.01.2019г. от имени директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. о прекращении (расторжении) трудового договора с 31.12.2018г. с работником Свидетель №1 по собственному желанию (т.2 л.д. 66);

- копией личной карточки работника, содержащей сведения о личности Свидетель №1, а также подпись, выполненную от ее имени (т.2 л.д. 57-60);

- копией согласия на обработку персональных данных от 03.05.2018г., содержащей подпись, выполненную от имени Свидетель №1 (т.2 л.д. 61);

- копией должностной инструкции повара, содержащей подпись от имени Свидетель №1 об ознакомлении с данной инструкцией 03.05.2018г. (т.2 л.д. 62-64);

- заключением почерковедческой экспертизы № от 24.10.2019г., согласно которому подписи от имени Свидетель №1 в строке «Подпись» в заявлении о принятии на работу на должность повара детского питания от 03.05.2018г., в обязательстве о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), на строке «Работник» в графе «Личная подпись владельца трудовой книжки», на 3-й стр. в личной карточке работника Свидетель № 1 от 03.05.2018г., на строке после слов «Свидетель № 1» в согласии на обработку персональных данных от 03.05.2018г., на строке «подпись» после слов «С инструкцией ознакомлен» в должностной инструкции повара на имя Свидетель № 1 от 03.05.2018г. выполнены не Свидетель №1, а другим лицом (т.2 л.д. 186-188);

- протоколом осмотра документов от 25.04.2020г., согласно которому были осмотрены следующие документы:

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за май 2018 года от 14.06.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель № 1 заработной платы в размере 15538 руб. 80 коп;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за июнь 2018 года от 17.07.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель № 1 заработной платы в размере 15538 руб. 80 коп;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за июль 2018 года от 10.08.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель № 1 заработной платы в размере 15538 руб. 80 коп;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за август 2018 года от 30.08.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель №1 заработной платы в размере 5000 рублей;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за август от 12.09.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель № 1 заработной платы в размере 10538 руб. 80 коп.;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за сентябрь 2018 года от 25.09.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель №1 заработной платы в размере 3000 рублей;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за сентябрь 2018 года от 12.10.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель №1 заработной платы в размере 20309 руб. 20 коп.;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за октябрь 2018 года от 14.11.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель №1 заработной платы в размере 23308 руб. 20 коп.;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за ноябрь 2018г. от 17.12.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель №1 заработной платы в размере 23308 руб. 20 коп.;

платежная ведомость на выдачу аванса, заработной платы за декабрь 2018 года от 28.12.2018г. с отметкой «ОПЛАЧЕНО», содержащая сведения о получении Свидетель №1 заработной платы в размере 10000 руб. (т.2 л.д. 127-133);

- заключениями экспертов № от 25.10.2019г., № от 24.10.2019г., № от 25.10.2019г., № от 25.10.2019г., № от 25.10.2019г., № от 24.10.2019г., № от 24.10.2019г., № от 24.10.2019г., № от 25.10.2019г., № от 25.10.2019г., согласно которым подписи от имени Свидетель №1 в строке № 3 в графе «Расписка в получении» в вышеуказанных платежных ведомостях б/н на выдачу аванса, заработной платы за май 2018 года от 14.06.2018г., за июнь 2018 года от 17.07.2018г., за июнь 2018 года от 15.05.2018г., за октябрь 2018 года от 14.11.2018г., за август 2018 года от 12.09.2018г., за август 2018 года от 30.08.2018г., за сентябрь 2018 года от 25.09.2018г., за сентябрь 2018 года от 12.10.2018, за ноябрь 2018 года от 17.12.2018г., за декабрь 2018 года от 28.12.2018г. выполнены не Свидетель №1, а другим лицом (т.2 л.д.162-164, 170-172, 178-180, 194-196, 202-204, 210-212, 225-227, 233-235, 241-243, 249-251).

Оценив показания вышеперечисленных свидетелей, суд отмечает, что они последовательны, логичны и категоричны, полностью согласуются друг с другом, а также подтверждаются письменными материалами дела. При этом суд не находит оснований не доверять сообщенным свидетелями сведениям, поскольку в материалах дела не содержится каких-либо данных, свидетельствующих о возможной их заинтересованности в оговоре подсудимой. Об этом не заявляла и сама подсудимая. Поэтому суд доверяет указанным показаниям и признает их достоверными.

Кроме того государственным обвинителем в судебном заседании были представлены следующие доказательства:

показания свидетеля Свидетель №4, пояснившей суду, что в 2018 года она состояла в должности начальника отдела образования администрации Смидовичского муниципального района ЕАО. В это время Мамонтова А.А. являлась директором МБОУ «СОШ <данные изъяты>». С 2013 года средства на ремонт и текущие расходы образовательным учреждениям Смидовичского муниципального района ЕАО из бюджета не выделялись. В то же время в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» имелись проблемы системы отопления, из-за чего периодически происходили порывы труб, которые Мамонтова А.А. устраняла своими силами, договариваясь с управляющей компанией и ремонтниками. Кроме этого за счет собственных сил Мамонтовой А.А. проводились и иные работы по содержанию школы. Неоднократные ее заявки о выделении дополнительного финансирования на нужды школы

оставались без удовлетворения по причине отсутствия в бюджете на это средств. По этой же причине с 2016 года перестали приниматься авансовые отчеты о совершенных расходах по содержанию учреждений;

показания свидетеля Свидетель №8, согласно которым в период с февраля 2015 года по август 2018 года она состояла в должности заместителя начальника отдела в отделе образования администрации Смидовичского района. В этот период времени руководителем МБОУ «СОШ <данные изъяты>» являлась Мамонтова А.А. Финансирование учебных заведений осуществлялось на основании смет, составлявшихся в начале года. При этом финансирования на учебные заведения не хватало. От Мамонтовой А.А. поступали обращения о выделении дополнительного финансирования на ремонт и текущую деятельность возглавляемого ею учреждения, которые остались без удовлетворения по причине отсутствия средств;

показания свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что она работает ведущим бухгалтером в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», и в силу занимаемой должности принимает авансовые отчеты за совершенные расходы от работников образовательных учреждений Смидовичского муниципального района ЕАО. Подотчетным лицом в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» являлась Свидетель № 6, которая оформляла авансовые отчеты и направляла их в бухгалтерию. С 2017 года в МКУ перестали принимать авансовые отчеты, в связи с отсутствием в бюджете соответствующей статьи расходов на возмещение понесенных работниками затрат. При этом непосредственно перед директором МБОУ «СОШ <данные изъяты>» Мамонтовой А.А. имелась задолженность по авансовому отчету только по затратам на проезд. В июле 2021 года все задолженности были выплачены;

показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым с 1988 года по настоящее время она работает в МБОУ СОШ <данные изъяты> учителем биологии и химии, а с 01.09.2020г. также совмещает должность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. В период с 2015 по 2019 года директором школы была Мамонтова А.А. О том, что в МБОУ СОШ <данные изъяты> и детском саду при данной школе были фиктивно трудоустроены какие-то работники и заработную плату за них получала Мамонтова А.А. ей ничего неизвестно (т4 л.д.113-115);

показания представителя потерпевшего ФИО13, согласно которым, представляя интересы администрации Смидовичского муниципального района ЕАО, по поводу деятельности МБОУ «СОШ <данные изъяты>» ей ничего не известно, с директором данного учреждения Мамонтовой А.А. никогда знакома не была (т.1 л.д.217-219, т.2 л.д.155-157);

протокол осмотра места происшествия от 27.04.2020г., согласно которому было осмотрено здание МБОУ «СОШ <данные изъяты>», расположенное в <адрес>, где в помещении столовой имелись кастрюли, тазы, приобретенные, со слов участвующей в следственном действии Свидетель № 6, в 2018 году. Кроме этого в самом здании на электрических счетчиках имеются автоматы, и у крыльца здания уличное освещение, установленное, согласно пояснениям Свидетель №6, в июле 2018 года (т.2 л.д.142-143).

Проверив доводы подсудимой Мамонтовой А.А. и ее защитника о невиновности в мошенничестве, в связи с отсутствием в ее действиях по завладению чужими денежными средствами корыстного мотива, суд находит их несостоятельными по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 примечания к ст.158 УК РФ, под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Исходя из правовой позиции Пленума Верховного суда РФ, изложенной в п.5 постановления от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момент, когда указанное имущества поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и

они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Судом бесспорно установлено и этот факт не оспаривается стороной защиты, что заведомо незаконно трудоустроенная руководителем Мамонтовой А.А. работник Свидетель № 1, на которую были изданы соответствующие приказы и ежемесячно подавался табель учета рабочего времени, содержащий ложные сведения об ее работе, фактически никогда не работала в МБОУ «СОШ <данные изъяты>» и не получала начисляемую ей ежемесячно заработную плату на общую сумму 171374 руб. 40 коп.

В то же время именно Мамонтова А.А. ежемесячно незаконно получала данные денежные средства, тем самым совершала умышленные действия по противоправному безвозмездному изъятию бюджетных денежных средств, начисляемых и выдаваемых от фиктивного трудоустройства Свидетель № 1, к которым только лишь она имела доступ и реальную возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, что она в последующем и делала.

По смыслу уголовного закона, мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана либо злоупотребления доверием собственника этого имущества. Объективная сторона этого преступления состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения имущества и права на имущество. При этом, корыстная цель применительно к хищению определяется, в том числе как намерение лица приобрести возможность для себя или других лиц пользоваться или распоряжаться чужим имуществом как собственным.

Таким образом, характер действий подсудимой, направленных непосредственно на незаконное безвозмездное завладение чужими денежными средствами, а также получение возможности затем пользоваться данными денежными средствами, которыми она в дальнейшем и распоряжалась, совершая их незаконное распределение по своему усмотрению, очевидно свидетельствует о наличии в ее действиях всех признаков инкриминируемого состава преступления, в том числе корыстного мотива.

Доводы подсудимой Мамонтовой А.А. и стороны защиты о причинах незаконных действий по получению и расходованию ею заработной платы, начисленной за фиктивно трудоустроенную Свидетель № 1, не исключают вину последней в хищении чужого имущества, поскольку Мамонтова А.А., как единоличный руководитель муниципального учреждения, при возникновении в возглавляемом ею учреждении финансовых вопросов, создавая себе имидж успешного руководителя, самостоятельно определяла формы и методы своей работы, сознательно выбрала противоправный способ их решения, незаконно изымая бюджетные денежные средства, в последующем ими распоряжалась путем их перераспределения по своему усмотрению.

Кроме этого утверждения подсудимой и стороны защиты о том, что все полученные от фиктивного трудоустройства Свидетель № 1 денежные средства Мамонтова А.А. потратила на нужды детского сада, в связи с чем в её действиях отсутствуют корыстный мотив и цель, и соответственно, отсутствует сам состав преступления, предусмотренный ст. 159 К РФ, суд находит несостоятельными, так как состав данного преступления признается оконченным уже с момента незаконного завладения чужими денежными средствами и наличия реальной возможности у виновного лица ими распоряжаться и данные обстоятельства были установлены судом в судебном заседании.

Одновременно с этим, вопреки указанным доводам из представленных Мамонтовой А.А. товарных чеков, осмотренных следователем на стадии досудебного производства, следует, что с мая 2018 года по декабрь 2018 года было приобретено различных товаров бытового назначения, а также выполнено работ в МБОУ «СОШ № 4 с.Даниловка» на общую сумму 137631 руб. 51 коп., в то время, как исследованными в суде доказательствами установлено, что Мамонтова А.А. незаконно завладела денежными средствами в большей сумме, а именно 171374 руб. 40 коп.

Оценив показания свидетелей Свидетель № 4, Свидетель № 8, Свидетель № 11, Свидетель № 14, представителя потерпевшего ФИО13, суд находит, что они не содержат каких-либо фактических данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в рамках предъявленного Мамонтовой А.А. обвинения, а также не свидетельствуют о ее невиновности в инкриминируемом преступлении, в связи с чем не принимает их во внимание.

Таким образом, проанализировав все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными для вывода о виновности подсудимой Мамонтовой А.А. в содеянном и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Давая юридическую оценку действиям Мамонтовой А.А., суд исходит из того, что для завладения чужими (бюджетными) денежными средствами, Мамонтова А.А. совершала обман, выразившийся в издании незаконных приказов, включении в табеля учёта рабочего времени сведений о работнике Свидетель № 1, которая фактически не работала в возглавляемом ею учреждении, передаче документов в централизованную бухгалтерию для незаконного начисления ей заработной платы, и как результат своей преступной деятельности, совершала действия по незаконному получению этой заработной платы наличными денежными средствами по платежным ведомостям.

При этом, совершая описанные действия, Мамонтова А.А. использовала своё служебное положение руководителя муниципального учреждения - директора МБОУ «СОШ <данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Кроме этого Мамонтова А.А. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ. Однако, в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело в данной части прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, о чем судом вынесено отдельное постановление.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Мамонтовой А.А., суд относит: наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Мамонтовой А.А., суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершённого Мамонтовой А.А. преступления, а также повышенной степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, согласно ч.6 ст.15 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимой Мамонтовой А.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких против собственности, однако при этом принимает во внимание данные о личности подсудимой, которая к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи и приходит к выводу о возможности исправления Мамонтовой А.А. в настоящем случае без изоляции от общества, поэтому назначает ей наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода.

Суд признает за представителем потерпевшего ФИО14 право на удовлетворение гражданского иска к подсудимой Мамонтовой А.А., и считает необходимым, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, оставить вопрос о размере возмещения гражданского иска для

рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку гражданским истцом, вопреки требованиям п.6 ч.2 ст.131 ГПК РФ, в своем заявлении не конкретизирована цена иска, что бесспорно препятствует суду в настоящем судебном заседании принять по данному иску решение в соответствии с требованиями закона. В то же время для устранения имеющегося недостатка требуется отложение судебного разбирательства.

Меру пресечения Мамонтовой А.А. не избиралась.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них МБОУ СОШ <данные изъяты>, приказ о приеме на работу Свидетель №1 на должность уборщика служебных помещений № от 01.09.2018г., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №1 № от 11.01.2019г., приказ о приеме на работу Свидетель №1 на должность повара детского питания № от 03.05.2018г.; трудовой договор с Свидетель № 1 от 03.05.2018г., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №1 № от 11.01.2019г., копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН № на Свидетель №1, копия паспорта № № на имя Свидетель № 1, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Свидетель №1, заявление о принятии на работу на должность повара детского питания от 03.05.2019г., обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), личная карточка работника Свидетель №1 от 03.05.2018г., согласие на обработку персональных данных от 03.05.2018г. от имени Свидетель № 1, должностная инструкция повара, документы в картонной коробке, изъятые в ходе выемки у Мамонтовой А.А. 14.04.2020г., иные документы: штатное расписание МБОУ СОШ <данные изъяты> на 01.01.2018г., штатное расписание МБОУ СОШ <данные изъяты> на 01.09.2018г., устав МБОУ СОШ <данные изъяты>; изменения в Устав муниципального МБОУ СОШ <данные изъяты> – подлежат возвращению в МБОУ СОШ <данные изъяты>; личное дело Мамонтовой А.А., иные документы: приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 25.03.2019г., приказ от 17.09.2015 № о приеме на работу Мамонтовой А.А. на должность директора МБОУ СОШ <данные изъяты>, копия свидетельства о рождении серия № ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о рождении серия № ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от 17.09.2015г., трудовой договор от 17 сентября 2017 года – подлежат возвращению в отдел образования администрации Смидовичского муниципального района ЕАО; тетрадь, изъятая в ходе выемки 05.09.2019г. у свидетеля Свидетель №1, подлежит возвращению последней по принадлежности; бумажная папка «ДЕЛО № 06-05 Мемориальный ордер №1 с января по декабрь 2018г. МБОУ СОШ <данные изъяты>» с платежными ведомостями б/н на выдачу аванса, заработной платы за май 2018г. от 14.06.2018г., за июнь 2018 года от 17.07.2018г., за июль 2018 года от 10.08.2018г., за август 2018 года от 30.08.2018г., за август 2018 года от 12.09.2018г., за сентябрь 2018 года от 25.09.2018г., за сентябрь 2018 года от 12.10.2018г., за октябрь 2018 года от 14.11.2018г., за ноябрь 2018 года от 17.12.2018г., за декабрь 2018 года от 28.12.2018г.; бумажная папка «ДЕЛО № 06-05 Бухгалтерские документы кассового мемориального порядка № 5 с января по декабрь 2018 год МБОУ СОШ <данные изъяты>» с табелем учета рабочего времени за май 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты> от 23.05.2018г., приказом № от 03.05.2018, табелями учета рабочего времени за июнь 2018 года от 22.06.2018г., за июль 2018 года от 20.07.2018г., за август 2018 года от 20.08.2018г., за сентябрь 2018 года от 20.07.2018г., приказом № от 01.09.2018г., табелями учета рабочего времени за октябрь 2018 года от 20.10.2018г., за ноябрь 2018 года от 23.11.2018г., за декабрь 2018 года от 20.12.2018г.; бумажные папки «ДЕЛО № 06-05 Журнал операций №2 Казначейство январь-февраль-март 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>», «ДЕЛО № 06-05 Журнал операций № 2 Казначейство апрель-май-июнь 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>», «ДЕЛО №06-05 Журнал операций №2 Казначейство июль-август-сентябрь 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>», «ДЕЛО №06-05 Журнал операций №2 Казначейство октябрь-ноябрь-декабрь 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>» подлежат возвращению в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; иные документы: расчетные листки за период с мая по декабрь 2018 года, платежная ведомость за январь 2019 года, расчетные листки за декабрь 2018 года и январь 2019 года, экспериментальные образцы подписи и почерка Свидетель №1, экспериментальные образцы подписи и почерка Мамонтовой А.А. подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Мамонтову Анну Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Хабаровскому краю (Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО л/с 04221А58750), банк получателя – Отделение Хабаровска Банка России / УФК по Хабаровскому краю г.Хабаровск, казначейский счет 03100643000000012200, единый казначейский счет 40102810845370000014, БИК 010813050, ИНН2722099962, КПП272101001, ОКТМО 08701000, КБК 41711603130010000140, назначение платежа: уголовный штраф по уголовному делу №11902990005000029.

Признать за представителем потерпевшего ФИО14 право на удовлетворение гражданского иска и, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, оставить вопрос о размере возмещения гражданского иска в данной части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них МБОУ СОШ <данные изъяты>, приказ о приеме на работу Свидетель №1 на должность уборщика служебных помещений № от 01.09.2018г., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №1 № от 11.01.2019г., приказ о приеме на работу Свидетель №1 на должность повара детского питания № от 03.05.2018г.; трудовой договор с Свидетель № 1 от 03.05.2018г., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №1 № от 11.01.2019г., копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИНН № на Свидетель №1, копию паспорта № № на имя Свидетель № 1, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Свидетель №1, заявление о принятии на работу на должность повара детского питания от 03.05.2019г., обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), личную карточку работника Свидетель №1 от 03.05.2018г., согласие на обработку персональных данных от 03.05.2018г. от имени Свидетель №1, должностную инструкцию повара, документы в картонной коробке, изъятые в ходе выемки у Мамонтовой А.А. 14.04.2020г., иные документы: штатное расписание МБОУ СОШ <данные изъяты> на 01.01.2018г., штатное расписание МБОУ СОШ <данные изъяты> на 01.09.2018г., устав МБОУ СОШ <данные изъяты>; изменения в Устав муниципального МБОУ СОШ <данные изъяты> – вернуть в МБОУ СОШ <данные изъяты>; личное дело Мамонтовой А.А., иные документы: приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 25.03.2019г., приказ от 17.09.2015 № о приеме на работу Мамонтовой А.А. на должность директора МБОУ СОШ <данные изъяты>, копию свидетельства о рождении серия № ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о рождении серия № ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от 17.09.2015г., трудовой договор от 17 сентября 2017 года – вернуть в отдел образования администрации Смидовичского муниципального района ЕАО; тетрадь, изъятую в ходе выемки 05.09.2019г. у свидетеля Свидетель №1, вернуть последней по принадлежности; бумажную папку «ДЕЛО №06-05 Мемориальный ордер №1 с января по декабрь 2018г. МБОУ СОШ <данные изъяты>» с платежными ведомостями б/н на выдачу аванса, заработной платы за май 2018г. от 14.06.2018г., за июнь 2018 года от 17.07.2018г., за июль 2018 года от 10.08.2018г., за август 2018 года от 30.08.2018г., за август 2018 года от 12.09.2018г., за сентябрь 2018 года от 25.09.2018г., за сентябрь 2018 года от 12.10.2018г., за октябрь 2018 года от 14.11.2018г., за ноябрь 2018 года от 17.12.2018г., за декабрь 2018 года от 28.12.2018г.; бумажную папку «ДЕЛО № 06-05 Бухгалтерские документы кассового мемориального порядка № 5 с января по декабрь 2018 год МБОУ СОШ <данные изъяты>» с табелем учета рабочего времени за май 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты> от 23.05.2018г., приказом № от 03.05.2018, табелями учета рабочего времени за июнь 2018 года от 22.06.2018г., за июль 2018 года от 20.07.2018г., за август 2018 года от 20.08.2018г., за сентябрь 2018 года от 20.07.2018г., приказом № от 01.09.2018г., табелями учета рабочего времени за октябрь 2018 года от

20.10.2018г., за ноябрь 2018 года от 23.11.2018г., за декабрь 2018 года от 20.12.2018г.; бумажные папки «ДЕЛО № 06-05 Журнал операций №2 Казначейство январь-февраль-март 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>», «ДЕЛО № 06-05 Журнал операций № 2 Казначейство апрель-май-июнь 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>», «ДЕЛО №06-05 Журнал операций №2 Казначейство июль-август-сентябрь 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>», «ДЕЛО №06-05 Журнал операций №2 Казначейство октябрь-ноябрь-декабрь 2018 года МБОУ СОШ <данные изъяты>» - вернуть в МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; иные документы: расчетные листки за период с мая по декабрь 2018 года, платежную ведомость за январь 2019 года, расчетные листки за декабрь 2018 года и январь 2019 года, экспериментальные образцы подписи и почерка Свидетель №1, экспериментальные образцы подписи и почерка Мамонтовой А.А. – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Смидовичский районный суд ЕАО в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб, представлений стороны вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.С. Сегеда

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».